

Вот таблица, в которой систематизированы основные виды нарушений в области использования и распространения программного обеспечения, а также меры ответственности за них.

Анализ проведен на основе положений Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Гражданского кодекса РФ (ГК РФ, часть 4 — «Права на результаты интеллектуальной деятельности»).

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
1	Незаконное использование ПО (нелицензионное копирование, установка) <i>Нарушение авторских прав на программы для ЭВМ с целью извлечения дохода (коммерческая организация ставит пиратский Photoshop, Windows).</i>	Уголовная (ст. 146 УК РФ, ч. 2 — крупный ущерб, ч. 3 — особо крупный) Административная (ст. 7.12 КоАП РФ)	Уголовная: - Штраф до 500 тыс. руб. - Обязательные работы до 480 часов - Исправительные работы до 2 лет Административная: - Для граждан: штраф 1,5–2 тыс. руб. - Для должностных лиц: 10–20 тыс. руб. - Для юр. лиц: 30–40 тыс. руб. (с конфискацией контрафакта)
2	Распространение контрафакта (продажа дисков, ссылок, кряков) <i>Продажа ключей активации, дисков с "активированным" ПО, выкладывание взломанных программ в торрентах.</i>	Уголовная (ст. 146 УК РФ, ч. 3 — по совокупности распространения и извлечения дохода) Административная / Гражданско-правовая	Уголовная (тяжелая): - Принудительные работы до 5 лет - Лишение свободы до 6 лет (группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере) Гражданская: - Компенсация правообладателю (от 10 тыс. руб. до 5 млн руб.)

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
			либо двукратная стоимость лицензии)
	Модификация, "взлом" (крякинг) и снятие защиты	Уголовная (ст. 273 УК РФ) — создание вредоносных программ (кряки часто подпадают под эту статью, т.к. обходят защиту ЭВМ)	Уголовная (ст. 273): - Ограничение свободы до 4 лет - Лишение свободы до 4 лет (штраф до 200 тыс. руб.) - Если деяние совершено группой лиц или повлекло тяжкие последствия — до 7 лет тюрьмы
3	<i>Удаление/обход DRM- защиты, изготовление таблеток (cracks), снятие триалов.</i>	Административная (ст. 7.12 КоАП РФ)	
	Нарушение лицензионного соглашения (EULA) в корпоративном секторе	Гражданско- правовая (Отсутствие признаков коммерческого пиратства, но нарушение договора)	Гражданский иск: - Расторжение договора - Взыскание неустойки согласно условиям лицензии - Истребование конфискации ПО за нарушение условий
4	<i>Использование Home- редакции Windows в офисе, превышение количества допустимых ядер/устройств, нарушение условий корпоративного лицензирования.</i>	Административная (при проверках прокуратуры/ФАС)	Проверки: Штраф за "бизнес на домашнем софте" по ст. 14.33 КоАП РФ
5	Несанкционированн ое использование ПО в госорганах и стратегических	Административная (ст. 13.11 КоАП РФ — работа с информ. системами с	Административная: - Штраф на должностных лиц (30–50 тыс. руб.) и на юр. лиц (100–300 тыс.

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
	предприятиях	нарушением закона)	руб.)
	<i>Использование иностранного ПО в гоструктурах там, где по закону требуется отечественное (реестр Минцифры).</i>	Дисциплинарная (для госслужащих)	Дисциплинарная: - Выговор, замечание, увольнение (как следствие неисполнения гос. контракта или 44-ФЗ)
6	Передача прав на ПО без права переуступки (перепродажа OEM-лицензий) <i>Продажа лицензии, которая привязана к конкретному железу (ноутбуку) отдельно от железа.</i>	Гражданско-правовая Административная за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 14.1 КоАП)	Гражданская: - Иск о взыскании доходов, полученных недобросовестным лицом Административная: - Штраф на ИП или юр. лицо (до 50 тыс. руб.) с конфискацией предметов правонарушения
7	Установка шпионского ПО (Spyware) или ПО с недокументированными функциями <i>Тайный сбор данных пользователя без его ведома (слежка за сотрудниками без уведомления, вороватые кряки).</i>	Уголовная (ст. 138.1 УК РФ — оборот спецсредств для негласного получения информации; ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ) Нарушение 152-	Уголовная: - Штраф до 200 тыс. руб. - Лишение свободы до 4 лет (за создание/распространение) Административная (152-ФЗ): - Штраф на юр. лиц до 100 тыс. руб. (за утечку ПДн до 1,5 млн руб.)

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
	Использование форкнутых (Open Source) проектов с нарушением лицензии GPL/LGPL	ФЗ (Персональные данные)	Гражданская: - Суд обязывает раскрыть исходный код продукта под GPL - Запрет на распространение продукта - Взыскание компенсации правообладателю оригинала
8	<i>Написание коммерческого продукта на базе GPL-кода без открытия своего кода (нарушение копиленфта).</i>	Гражданско- правовая (в РФ практика малая) В странах Запада — жесткие иски (например, иск VMware)	
	Нарушение условий использования Freeware (условно- бесплатного ПО)	Гражданско- правовая (нарушени е публичной оферты)	Гражданская: - Штраф за использование версии не по назначению (обычно по коммерческому тарифу ретроспективно + пеня)
9	<i>Использование некоммерческой версии в бизнесе (например, TeamViewer Free для техподдержки клиентов).</i>	Административная (как нарушение авторских прав)	Профилактика: Блокиро вка аккаунтов/лицензий со стороны разработчика
10	Использование ПО в зоне санкционных ограничений (нарушение экспортного	Уголовная (ст. 189 УК РФ — незаконный экспорт технологий двойного назначения)	Уголовная: - Штраф до 1 млн руб. или в размере дохода за 5 лет - Лишение свободы до 7 лет+

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
	контроля)		
	<i>Передача шифровального ПО (VPN, криптография) сотруднику за границу без разрешения ФСБ/Минпромторга.</i>	Административная (ст. 14.20 КоАП РФ — несоблюдение экспортных ограничений)	Административная: - Штраф на юр. лиц до 1 млн руб. с конфискацией